

1501195-06.2021.8.26.0617
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Corrupção ativa
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Data de Disponibilização: 25/01/2022

... R\$900,00. Narrou que o acusado confirmou o tráfico e mencionou que estava na gerenciava e cuidava da segurança da mercancia ilícita no local. Disse que o local é conhecido pelo intenso fluxo de tráfico. Disse que não conhecia os réus dos meios policiais por intenso fluxo de tráfico de drogas.
A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacarei - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501195-06.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501195-06.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001734
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Corrupção ativa
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GABRIEL INACIO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 19h20min, na Rua dos Cipestres, nº. 33 - Jardim Santo Antônio da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, trouxe consigo e guardava para fins de tráfico de drogas, 53 (cinquenta e três pinos) de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e 27 (vinte e sete) buchas de maconha, conforme autos de exibição e apreensão de pp. 18/19; registros fotográficos de pp. 20/25 e laudo pericial de pp. 27/30; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, portava uma arma de fogo consistente em uma revólver calibre 38, com numeração raspada, municiada com três munições intactas, conforme autos de exibição e apreensão de pp. 18/19; e ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos de R\$ 900,00 (novecentos reais) para determiná-los a omitir ou retardar

ato de ofício.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos (CDHU) do Bairro Santo Antônio da Boa Vista), quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Gabriel, que saiu em desabalada carreira ao avistar a viatura da Polícia.

Durante a fuga Gabriel caiu ao chão, motivo pelo qual foi alcançado e abordado pelos policiais militares, ao que, em revista pessoal, localizaram na cintura dele um revólver calibre 38 minuciado com 3 (três) munições intactas, numeração raspada. No bolso da bermuda de Gabriel, também foram encontrados R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), 12 (doze) pinos de cocaína, 4 (quatro) pedras de crack e 3 (três) buchas de maconha.

Indagado, Gabriel informalmente admitiu aos policiais que estava na gerência do tráfico de drogas e andava armado para proteção pessoal, chegando a lhes oferecerem a quantia de R\$ 900,00 (novecentos reais) para se livrar da prisão, dinheiro este que estava guardado em sua casa.

Diante disso, os policiais foram até a residência de Gabriel, situada no mesmo condomínio da CDHU, onde acharam R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), 16 (dezesesseis) pedras de crack, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína e 24 (vinte e quatro) buchas de maconha.

Preso em flagrante delito, Gabriel foi conduzido à Delegacia de Polícia, perante quem se reservou no direito de permanecer em silêncio (p. 05).

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 45/48).

O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 95).

Recebida a denúncia (fls. 97/100), o réu foi citado (fl. 130).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

O crime de corrupção ativa é formal. A ocorrência do delito restou demonstrada prova oral coligida aos autos. A materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico e porte de arma restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de constatação (fls. 28/30), pelo exame químico toxicológico (fls. 89/91), pelo laudo da arma (fls. 78/86), que atestou a sua potencialidade ofensiva, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial o réu ficou em silêncio. Em juízo, narrou que a arma de fogo estava enterrada próximo a uma quadra. Disse que tinha acabado de sair da Fundação e não estava usando. Disse que desconhece a origem e propriedade das drogas. Disse que não portava qualquer substância entorpecente. Disse que não ofereceu dinheiro aos policiais militares. Disse que apenas ofereceu a arma de fogo aos policiais. Disse que já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional. Disse que não estava trabalhando. Narrou que o dinheiro encontrado em sua casa pertencia a sua mãe.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local quando Gabriel e outro indivíduo saíram correndo. Disse que durante a fuga Gabriel caiu e foi detido. Disse que em busca pessoal encontraram drogas e uma arma de fogo na posse do réu. Disse que na residência do acusado encontraram o restante das drogas mencionadas na denúncia. Disse que o réu ofereceu dinheiro para que a equipe policial deixasse de efetuar sua prisão. Disse que encontraram aproximadamente R\$900,00. Narrou que o acusado confirmou o tráfico e mencionou que estava na

gerenciava e cuidava da segurança da mercancia ilícita no local. Disse que o local é conhecido pelo intenso fluxo de tráfico. Disse que não conhecia os réus dos meios policiais por intenso fluxo de tráfico de drogas. A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, que também participou da diligência corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu negou o tráfico e a pratica do crime de corrupção ativa. Contudo, confessou a posse da arma de fogo.

A versão apresentada pelo acusado não merece credibilidade. Em juízo, foi totalmente alterada a versão apresentada perante a autoridade policial.

O denunciado foi preso em flagrante pelos policiais e em seu poder foram apreendidas as drogas e a arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as provas coligidas aos autos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão expressiva quantidade da droga apreendida - 8,48g de cocaína; 5,12g de 'maconha'; 0,7g de 'crack'; 31,11g de cocaína, 92,19g de 'maconha' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, tais como considerável quantia dinheiro sem qualquer prova da origem.

O crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 também restou configurado porquanto foi apreendida arma de fogo em poder do denunciado e o laudo de fls. 78/86 atestou a potencialidade ofensiva, bem como indicou tratar-se de arma com numeração suprimida.

Pois bem. Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são

classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Quanto ao crime de corrupção ativa, vislumbro que os milicianos apresentaram versão totalmente coerente e compatível com a versão dada na fase inquisitiva. Em juízo, confirmaram a versão dada na fase inquisitorial.

Diante do exposto, denota-se que o réu ofereceu dinheiro aos policiais para que não fosse efetivada a sua prisão em flagrante, restando configurado, então, o crime delineado no art. 333, "caput", do Código Penal.

Ora, o procedimento adotado pelos policiais militares foi totalmente regular. Assim, o réu ofereceu vantagem ilícita, consistente em dinheiro para que omitissem a prática de ato de ofício (prisão).

O crime se consumou tendo em vista que é formal, de mera conduta e não é bilateral. Assim basta o simples oferecimento de vantagem ilícita para caracterizar o delito, sendo irrelevante a aceitação ou não do funcionário público.

Assim é que pelo que se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, o crime de corrupção ativa restou bem demonstrado nos autos, sendo descabida a alegação da defesa no sentido de inexistir nos autos o elemento subjetivo necessário a caracterizar o delito em testilha, a saber: o dolo.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 e pelo art. 333, "caput", do Código Penal.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário, apesar de ter cumprido medida socioeducativa de internação quando menor. Vislumbro que as circunstâncias são favoráveis quantos ao crime previsto no estatuto do desarmamento, bem como quanto ao crime de corrupção ativa. Quanto ao crime de tráfico, por sua vez, considerando a variedade e a significativa quantidade de drogas, sem olvidar sua natureza, merecendo maior rigor na dosagem das penas. Diante do exposto, fixo a pena base do crime do tráfico em 1/6 acima do mínimo legal, e quanto aos crimes de porte de arma e de corrupção ativa, fixo as penas-base nos mínimos legais:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo tráfico

03 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo porte de arma

02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela corrupção ativa

Na segunda fase, verifico que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato. Em razão da atenuante, fixo as penas intermediárias nos mínimos legais, ressaltando que a atenuante não surtirá efeitos abaixo do aludido, nos termos da súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

03 anos de reclusão e 10 dias-multa

02 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, quanto ao crime de tráfico, embora o réu seja primário, vislumbro que praticou ato infracional equiparado a tráfico de drogas, sendo imposta medida socioeducativa pelo juízo da Infância e Juventude. Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido: AgRg no HC 588716 / ES - 2020/0140680-5 - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 25/08/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020 - Ementa: AGRAVO

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Assim, evidenciado o reiterado envolvimento em atividade de traficância, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas definitivas.

As penas aplicadas serão somadas na forma do art. 69 do Código Penal por se tratar de concurso material de crimes, totalizando:

10 anos de reclusão e 520 dias-multa

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Os crimes são graves, sem olvidar que o crime de tráfico é equiparado a hediondo, bem como em razão do montante de penas, de rigor o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não deve ser considerada, tendo em vista que a fixação do regime inicial decorreu da gravidade dos delitos.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR: GABRIEL INACIO RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, no art. 16, parágrafo segundo, inciso IV, da Lei nº 10826/03, e no art. 333, "caput", em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", os dois últimos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

O réu deverá permanecer custodiado para apelar, porquanto a prisão em flagrante vem reforçada pela condenação. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento. Transitada esta em julgado, torne a guia definitiva.

Isento de custas por serem o réu beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.094, "caput" das NSCGJ.

Nos termos do artigo 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos com o acusado, em vista de se tratar de produto da traficância, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Determino a destruição do material entorpecente apreendido, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à autoridade policial.

Em relação às armas e munições apreendidas, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA